תקנות התכנון והבנייה (שכרו של שמאי מכריע ושמאי מייעץ) (הוראת שעה) (תיקון), התש"ע–2010

בתוקף סמכותי לפי סעיף 202יג לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה–1965[1] (להלן – החוק), ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

תיקון תקנה 2

1. בתקנה 2 לתקנות התכנון והבנייה (שכרו של שמאי מכריע ושמאי מייעץ) (הוראת שעה), התשס"ט–2009[2] (להלן – התקנות העיקריות):

(1) בתקנות משנה (ג), אחרי "300,000 שקלים חדשים" יבוא "(להלן – תקרת השכר)";

(2) בסופה יבוא:

"(ד) שמאי מכריע המעסיק, במהלך רבעון, במשרה מלאה, שני שמאי מקרקעין, או שמאי מקרקעין הכשיר לכהן כשמאי מכריע ועונה על תנאי הכשירות שבסעיף 202(ה)(2) לחוק, רשאי לדרוש כי תקרת השכר באותו רבעון תעמוד על 420,000 שקלים חדשים.

(ה) היה השכר שצפוי להשתלם לשמאי מכריע בעד כל המחלוקות שהועברו להכרעתו ברבעון גבוה או נמוך מתקרת השכר, תפחת או תגדל, בהתאמה, תקרת השכר באחד או יותר מהרבעונים העוקבים של אותה שנה, ובלבד שסך כל השכר הצפוי להשתלם לו באותה שנה לא יעלה על מכפלת תקרת השכר בארבע."

החלפת התוספת

2. במקום התוספת לתקנות העיקריות יבוא:

"תוספת

(תקנה 2(א))

טור א' סכום התביעה או ההשבחה בשקלים חדשים		טור ב' השכר
על חלק הסכום העולה על	על חלק הסכום שעד	
0	500,000	4.5%
500,000	1,000,000	3%
1,000,000	2,000,000	1.5%
2,000,000		0.5%"

תחולה

3. תקנה 2 תחול על בקשה למינוי שמאי מכריע או שמאי מייעץ שהוגשה ביום פרסומן של תקנות אלה או לאחריו.

תחילה

4. תחילתה של תקנה 1 ביום י"ז בניסן התש"ע (1 באפריל 2010).

ל' באב התש"ע (10 באוגוסט 2010)

(חמ 3530–3)

יעקב נאמן
שר המשפטים

---

[1] ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.
[2] ק"ת התשס"ט, עמ' 418.